

0022526-78.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2543/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 420/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA PEREIRA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022526-78.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022526-78.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2543/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 420/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA PEREIRA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JHONATA PEREIRA ALMEIDA, isto porque no 18 de março de 2018, por volta das 11h30min, Estrada M' Boi Mirim, nº 10023, Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o acusado, em concurso com o adolescente Henrique Gabriel Martins de Souza, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e dois) frascos contendo lança-perfume, 111 (cento e onze) embalagens contendo maconha, 58 (cinquenta e oito) embalagens plásticas contendo cocaína e 34 (trinta e quatro) embalagens contendo cocaína, todas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2018 (fls 103/104).

Após esgotados os meios de localização, o réu foi citado por edital (fls. 132), tendo sido determinada a suspensão do processo com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal.

O réu foi pessoalmente (fls. 191), tendo sido apresentada resposta escrita à acusação (fls. 194).

Houve confirmação do recebimento da denúncia a fls. 196.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha comum (fls. 207/208).

Em audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha comum, bem como foi o réu interrogado.

Por ocasião dos memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação veiculado na denúncia, enquanto que a defesa bateu-se pela improcedência da ação penal, por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls.19/21, do auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, pelo laudo de constatação prévia de fls.109, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls.117/120.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

O policial militar Thomas Eder, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou que na data dos fatos ele e seu parceiro estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram dois indivíduos andando na calçada, sendo que um deles segurava uma sacola de papelão da marca Polo nas mãos, tendo tais indivíduos, ao notarem a presença dos policiais, demonstrado nervosismo. Disse que fizeram o retorno com a viatura, sendo certo que os dois indivíduos atravessaram a rua e adentraram num comércio, tendo os policiais seguido em seu encalço e logrado êxito em aborda-los. Relatou que pelo que se recorda a sacola estava em poder do menor de idade, Henrique, quando da abordagem, e continha várias porções de entorpecentes, tendo o réu e o adolescente admitido que iriam levar os entorpecentes levar as drogas para abastecer uma "biqueira".

Já o policial Reinaldo Alves dos Santos asseverou que na data dos fatos estava em patrulhamento com seu parceiro, sendo certo que o acusado, que estava com uma sacola nas mãos, e em segundo indivíduo ao notarem a presença dos policiais, demonstraram nervosismo, sendo que o réu passou a sacola para o outro e atravessaram a rua, tendo um deles ingressado num bar e o outro em outro estabelecimento. Asseverou que os dois foram detidos, sendo certo que na sacola que foi passada pelo réu ao menor foram localizadas várias porções de entorpecentes. Afirmou que informalmente o acusado admitiu que as drogas pertenciam a ele e que

teria entregado a sacola a seu enteado, o menor de idade Henrique, quando avistou os policiais. Relatou que o réu disse que iria entregar a sacola em uma "biqueira". O réu, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que estaria no local porque é uma rua movimentada, com grande quantidade de comércio, sendo certo que conhecia de vista Henrique e que ele é que estava em poder dos entorpecentes. Penso que a versão do acusado restou isolada e foi infirmada, principalmente, pela fala do policial Reinaldo, o qual afirmou que viu o réu passando a sacola com as drogas ao adolescente e que o réu, informalmente, admitiu que estaria levando as drogas para abastecer uma biqueira.

Entendo que a prova reunida nos autos é suficiente para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

É que a quantidade e variedade da droga apreendida, bem como a sua forma de acondicionamento da droga evidenciam a finalidade de traficância.

A palavra dos policiais não tem menos valia só porque fazem parte da corporação militar, notadamente quando não se tem nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar injustificadamente o réu.

Relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF - RHC - Rel. Min. Moreira Alves - JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma vez que é certa a condenação, doso a pena.

Na primeira fase na dosimetria da pena verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, à vista do que fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas. Não há o que se cogitar de elevação da pena pela grande quantidade de drogas, vez que o montante de drogas não ultrapassa 400 g, quantidade esta que não se mostra significativa, considerando-se o que de normal se observa nos flagrantes por tráfico.

Não há atenuantes a considerar. Contudo, verifico que o acusado é reincidente em crime doloso, à vista do que elevo a pena em 1/6, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.

Observo que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. É que o acusado é reincidente, não fazendo, portanto, jus ao benefício. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da lei nº 11.343/06, eis que o acusado praticou o delito em concurso com adolescente, elevo a pena em 1/6, fixando-a no patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464, de 29 de março de 2007.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, na falta de elementos concretos sobre a fortuna do réu.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos (art. 33 caput, da Lei nº 11.343/2006) em razão do quantum da pena fixado e por se tratar de crime equiparado a hediondo. Pelos mesmos motivos, inviável a concessão de sursis.

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na

denúncia e o faço para condenar JHONATA PEREIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas.

Tendo em vista que o réu respondeu solto ao processo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA